

故意严重违法行为，也包括董事、监事、高级管理人员怠于履职的消极行为。“负有责任”的具体内涵要结合新《公司法》第一百八十条规定的董事、监事、高级管理人员对公司负有的勤勉义务进行理解判断。“执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意”是新《公司法》第一百八十条第二款规定监事应尽的勤勉义务。本案虽发生在新《公司法》施行前，但结合当时施行的2018年修正的《公司法》（以下简称原《公司法》）及司法解释有关董事、监事、高级管理人员勤勉义务制度规范进行体系化解释和适用，依法认定怠于行使职权违反勤勉义务的监事构成“协助抽逃出资”，判定监事对股东抽逃出资承担连带责任，符合新《公司法》立法精神。

本案所涉法律问题是，监事对股东抽逃出资负连带责任的认定问题。本案生效裁判认为，公司监事对公司负有勤勉义务，应当按照《公司法》和公司章程规定，积极履行检查公司财务、对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督的法定职责。监事知道或者应当知道股东抽逃出资而未予以制止，也未要求股东纠正错误行为，属于怠于行使法定职权，违反了勤勉义务，客观上为股东抽逃出资创造了便利条件和违法环境，监事对股东抽逃出资损害公司利益行为负有责任，应认定其行为构成“协助抽逃出资”，应当对股东返还出资负连带责任。

一、监督公司财务以及董事、高级管理人员依法履职情况是监事应当行使的法定职权

原《公司法》第五十一条规定，有限责任公司设监事会，股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一至二名监事，不设监事会。第五十三条明确规定检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正等是监事应当行使的职权。第五十四条第二款还赋予了监事对公司经营情况的调查权。第一百五十一条还规定了监事有权依法对董事、高级管理人员损害公司行为提起诉讼的权利。从以上规定可知，监事会或监事是公司的监督机构，负责监督公司业务执行情况和财务状况，监督对象是董事和经理等高级管

理人员。设立监事会或监事的目的是防止董事、高级管理人员滥用权力，保护公司和股东的利益，是建立健全公司内部约束机制的一项重要措施。因此，监督公司财务，监督董事、高级管理人员依法履职情况是监事应当依法行使的职权。

二、监事怠于行使监督职权违反勤勉义务

权利和义务是相辅相成的，没有无义务的权利，也没有无权利的义务。由于权利义务相一致原则的要求，原《公司法》在赋予监事上述权利的同时，第一百四十七条还规定了监事的勤勉义务。虽然原《公司法》对勤勉义务的判断标准未作具体规定，但其第一百四十七条第一款规定：“董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。”从该条文内容可知，监事违反法律、行政法规，或者不遵守公司章程，影响公司治理，给公司、股东利益造成损害，必然会违反其对公司的忠实义务和勤勉义务。原《公司法》第一百四十九条也规定：“董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”上述规定是对勤勉义务的基本要求。新《公司法》第一百八十条第二款规定：“董事、监事、高级管理人员对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。”该条明确了勤勉义务的认定标准为“执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意”。即要求监事应当以善良的管理人的注意来管理公司，避免公司、股东的利益受到不必要的损害。因此，公司监事知道或者应当知道股东抽逃出资损害公司利益，而未采取必要措施要求抽逃出资股东予以纠正，应当认定监事未依法行使自己的监督职权，未尽到管理者通常应有的合理注意义务，违反了勤勉义务。

三、监事违反勤勉义务应对股东抽逃出资承担连带责任

股东抽逃出资实质上是侵害公司法人财产权，其后果是公司资本的不充分，对公司法人的财产完整性造成严重损害，对法人抵御风险的能力造成巨大损害。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》

